

권고 및 통보

1. 제 목 : CCTV 설치 시 절차 준수에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○, ▽▽

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 소속 ◇◇에서는 사업장의 시설안전, 화재예방, 범죄예방 및 증거 확보 등을 목적으로 [표]와 같이 보호구역·출입구 등 주요 위치에 CCTV 카메라를 설치·운영하고 있습니다.

[표] ◇◇◇◇ CCTV 설치·운영 내역

소속기구	설치위치	설치대수	관리책임자	보관장소
◇◇	교육동, 숙소동, ㉠㉠원 등	xx대	-	방재실
□□	로비, 주차장 등	xx대	-	복지부 시설부
○○	체육관, 사격장, 주차장 등	xx대	-	중앙감시실
▽▽	건물 내·외부, 주차장 등	xx대	-	중앙감시실

나. CCTV 설치 시 사전 의견수렴에 관한 사항

「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한), 「개인정보보호법 시행령」 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견수렴) 및 우리 공단 「영상정보처리기기 설치·운영 지침」 제6조(사전 의견수렴)에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 공공기관의 장은 영상정보처리기기를 설치하기 이전에 공청회·설명회, 설문조사 또는 여론조사를 실시하거나, 「행정절차법」에 따른 행정예고를 통해 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 합니다.

따라서 공단 소속기구에서 일반인의 자유로운 출입이 제한되는 시설 또는 장소에 CCTV를 설치하려는 경우에는 해당 시설을 이용하는 임직원 등의 대표로

구성되는 위원회 심의를 거치거나, 또는 일반 공공장소에 설치하는 경우에는 행정예고 또는 공청회, 설명회, 설문·여론 조사 등의 절차를 시행함으로써 사전에 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하고 개인의 권익을 보호할 수 있도록 관련 법규정을 준수하여야 합니다.

그런데 ○○와 ▽▽에서는 xxxx. x월에 CCTV를 각각 xx대에서 xx대로, xx대에서 xx대로 확장 설치하면서 사전 의견수렴 없이 진행하여 절차를 이행하지 않은 것으로 확인되었습니다.

다. 영상정보처리기기 운영·관리계획 현행화에 관한 사항

「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 제7항, 「개인정보보호법 시행령」 제25조(영상정보처리기기 운영·관리 방침) 및 우리 공단 「영상정보처리기기 설치·운영 지침」 제3조(영상정보의 보호원칙) 제4항에서 영상정보처리기기 운영자는 영상정보처리기기(CCTV) 설치 대수 및 위치, 촬영 범위 등을 표시한 ‘영상정보처리기기 운영·관리계획’을 수립하여 이를 각 기관별 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 각 소속기구의 영상정보처리기기 운영자는 관련 법과 규정을 준수하여 ‘영상정보처리기기 운영·관리계획’을 수립하고, 수립된 방침을 홈페이지에 게재하며, 변경된 사항이 있을 시 즉시 이를 반영하여 게시 내용의 정확성이 유지될 수 있도록 상시 관리하여야 합니다.

그런데 2021년 ◆◆◆◆ 종합감사 시 ‘영상정보처리기기 운영·관리계획’ 수립 실태를 점검한 결과, ①○○에서는 양궁장에 CCTV x대 추가 설치 및 xx. x. x. 일자 인사 전보 등으로 설치대수, 설치 위치, 관리책임자 변경이 있었음에도 감사일 현재까지 홈페이지 게시 내용의 개정 및 현행화가 이루어지지 않고 있으며, ②▽▽에서는 ‘xx.xx.x. CCTV 확장 설치 준공이 완료된 후 x개월이 지난 시인 ‘xx. x월에 영상정보처리기기 운영·관리계획을 개정 시행하여 공시가 지연된 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○, ▽▽에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○장과 ▽▽장은

- CCTV를 설치하려는 경우에는 법률 및 지침에서 정하고 있는 위원회 심의 등의 의견수렴 절차를 준수하여 주시기 바랍니다.(권고)
- CCTV 신규 설치 후 영상정보처리기기 운영관리 계획 개정하고 홈페이지에 게시하는 등 후속조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)